P 1b
P.L. 22/89

LEI Nº 017/89, DE 27 DE JUNHO DE 1989

Dispõe sobre o Plano de Cargos e respectivos salários da Administração Pública de Parauapebas e expede outras providências.

O Prefeito de Parauapebas, Estado do Pará, faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º) Visando a operar os serviços e programas da Prefeitura Municipal, em sua fase inicial, e a compatibilizar suas Receitas e Despesas, o quadro de pessoal do Poder Executivo fica constituído de:

I - Cargos em comissão, os constantes do anexo I;

II - Empregos Permanentes especificados no anexo II;

III - Empregos Permanentes especiais, constantes do anexo III;

IV - Professores da área Educacional, constantes do anexo IV.

Parágrafo Único - O quadro de remuneração do pessoal, bem como o quadro demonstrativo de números de cargos, constarão respectivamente dos anexos V e VI.

Art. 2º) Os cargos em comissão serão providos da seguinte forma:

I - O Chefe de Gabinete, os Procuradores, o Coordenador de Planejamento, os Secretários Municipais, os Assessores do Prefeito e os Administradores Regionais são nomeados e exonerados livremente pelo Prefeito, bem como a Secretária de Gabinete.

Art. 3º) Os empregos permanentes constantes do anexo II, bem como os empregos permanentes especiais - do anexo III - serão providos mediante contrato por tempo determinado nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, bem como artigo 443 e seu § 1º da CLT até que se adote uma política de pessoal para a Prefeitura mediante concurso público.

§ 1º) A lei municipal disporá os casos de contratação por tempo determinado para a administração pública, convênios e acordos.

§ 2º) O quadro de Professores, transitório, sofrerá alterações após o censo Educacional a ser realizado na Municipalidade.

§ 3º) Os empregos permanentes especiais são criados para atender aos convênios pré-estabelecidos com a Prefeitura Municipal e, seus salários, obedecerão aos critérios da parte conveniada.

Art. 4º) Fica o Prefeito Municipal autorizado a complementar a estrutura básica do funcionalismo constante da presente Lei, criando unidades subordinadas aos serviços da Estrutura Administrativa quando isso for essencial à operação da mesma.

Art. 5º) As funções de chefia e encargos são os que forem criados na forma do artigo 4º desta Lei.

§ 1º) Os servidores que exercerem funções de chefia e encargos perceberão gratificações a serem fixadas por ato do Poder Executivo.

§ 2º) A função gratificada constituirá uma vantagem transitória que será suprimida se o servidor for exonerado da função.

§ 3º) Os servidores que perceberem gratificação por função não perceberão remuneração por serviços extraordinários.

Art. 6º) Todo aumento real de salário deverá previamente ser aprovado pela Câmara Municipal.

§ 1º) A remuneração do pessoal da área de Educação não excederá ao limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento destinado à Secretaria de Educação.

§ 2º) Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover os reajustes salariais do funcionalismo obedecendo, quando viáveis, os critérios dos índices governamentais atinentes ao caso, respeitando a disponibilidade orçamentária da Prefeitura.

Art. 7º) O Prefeito baixará, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta, o Regimento Interno dos órgãos da Prefeitura.

Art. 8º) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os artigos 20 a 25 da Lei Municipal nº 015/89, de 14/06/89.

Gabinete do Prefeito Municipal de Parauapebas, aos vinte e sete (27) dias do mês de junho de mil novecentos e oitenta e nove (1989).

Faldal Salmen
Prefeito Municipal de Parauapebas

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Parauapebas, 21 de junho de 1989

Ofício Nº 338 /89 - GP

Do : Gabinete do Prefeito

Ao : Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal e demais Vereadores. - Parauapebas - Pa.

Senhor Presidente

Anexo a este, estamos encaminhando às VV.Excias, para os devidos fins, cópia da Lei nº 017/89, de 27 de junho de 1989, que dispõe sobre cargos e salários da Administração Pública de Parauapebas, devidamente sancionada por este Executivo, cujo Projeto de Lei foi aprovado por essa augusta Casa Legislativa.

Na oportunidade, reiteramos às VV.Excias. protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

Faisal Salmen
Prefeito Municipal de Parauapebas

Ilmº Sr. Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de Parauapebas.

Passo às mãos de V. Sªs um projeto de Lei atualizado do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Parauapebas, bem como a lotação, - exceto a remuneração, pois haverá de ser mantida.

Optamos por revogar integralmente a Lei 17/89, porque achamos, além de conveniente, que a mencionada Lei está defasada com relação à lotação do pessoal e aos cargos criados, pois, com o desenvolvimento progressivo das atividades públicas, preponderou-se a vacância de cargos e a injustiça social.

Com a aquisição de novos maquinários e com a ampliação necessária do quadro do funcionalismo municipal, graças ao desenvolvimento de nossos serviços, fomos obrigados a aumentar o número de vagas, embora não necessitemos preenchê-las.

Pretendemos, com este projeto de Lei, caracterizá-lo e fazê-lo definitivo para que não haja necessidade de emendá-lo constantemente, dificultando sua consulta, futuramente.

Alguns cargos em comissão (CC) foram criados para atender ao ingresso de funcionários merecedores da função e que desenvolvem - junto à Prefeitura - excepcionais serviços em prol da comunidade.

Outros cargos, enquadrados em Empregos Permanentes (EP) foram ampliados para satisfazer aos excepcionais interesses do Poder Público, bem como a necessidade de enquadrar o pessoal na função que outrora não havia vaga.

Para isso resolvemos atualizar uma lei e fazê-la definitiva.

Diante da real necessidade, requeremos que tal projeto seja discutido, votado e certamente aprovado em sua íntegra, re

querendo, para tanto, seja feito em sessão extraordinária no mais breve espaço de tempo.

Atenciosamente

Faisal Salmen
Prefeito Municipal de Parauapebas